

1500067-83.2021.8.26.0573
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes de Trânsito
Magistrado: CRISTINA ESCHER
Comarca: Botucatu
Foro: Foro de Botucatu
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 20/01/2022
... se pronunciou:

APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA S IMPOSSIBILIDADE Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos e a quantidade de drogas evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Botucatu
Foro de Botucatu
2ª Vara Criminal
PRAÇA IOLE DINUCCI FERNANDES, SEM Nº, Botucatu-SP - cep 18606-572
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500067-83.2021.8.26.0573 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500067-83.2021.8.26.0573
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Trânsito
Documento de Origem:
Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2049281/2021 - 01º D.P. BOTUCATU, 16338384 - DEL.SEC.BOTUCATU, 205/2021 - DEL.SEC.BOTUCATU
Autor:
Justiça Pública
Réu:
MAX WILLER MIGUEL FERNANDES DIAS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CRISTINA ESCHER

Vistos.

MAX WILLER MIGUEL FERNANDES DIAS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 306, §1º, inciso I, c.c. artigo 298, III, da Lei 9503/97, porque, no dia 19 de fevereiro de 2021, por volta das 23h49min., na Rodovia SP-209, altura do Km 17, Vila Assunta, nesta Cidade e Comarca, sem possuir carteira de habilitação, conduzia um automóvel pela referida via pública, estando com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme extrato de etilômetro às fls. 43
Recebida a denúncia (fls. 108/109), houve a citação do denunciado (fls. 113) e apresentação de defesa preliminar (fls. 117/120). Foi ratificado o recebimento da peça acusatória (fls. 123/124) e designada audiência de instrução, debates e

juízo, ocasião em que foi ouvida duas testemunhas e o réu interrogado. Encerrada a instrução criminal, o Ministério Público, por meio de memoriais pediu a procedência da ação penal (fls. 153/155).

A defesa, por sua vez, requereu a improcedência da ação penal. Em caso de condenação, pleiteou a aplicação da pena no mínimo legal, da atenuante da confissão, substituição da pena privativa por restritivas de direitos (fls. 156/157).

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A materialidade do delito veio comprovada pela juntada do auto de prisão em flagrante (fls. 01/04), do boletim de ocorrência (fls. 10/12), do auto de exibição e apreensão (fls. 13), extrato do teste do etilômetro (fls. 43) e pela prova oral produzida.

A autoria infracional está, igualmente, caracterizada.

A testemunha arrolada pela acusação Thiago Luiz Souza Oliveira, Policial Militar Rodoviário, disse que estava em fiscalização visando a coibir a condução de veículo automotor após a ingestão de bebidas alcoólicas. Na ocasião dos fatos, avistou o réu fazendo uma curva em alta velocidade. Em abordagem, assim que ele saiu do veículo, notou forte odor etílico e olhos avermelhados. Com a lanterna, foi dado lampejo de luz nos olhos do réu, sendo possível notar que as pupilas estavam dilatadas, além de haver sinal de pó no nariz. Indagado informalmente, confirmou que consumiu bebidas alcoólicas em uma confraternização familiar. Na saída, passou em um local, onde adquiriu dois pinos de cocaína, tendo os consumido. Foi abordado quando estava voltando para casa. Fez o teste do etilômetro (0,49mg/L de ar expelido), sendo constatada quantidade superior ao permitido por lei. Também apresentava andar cambaleante, voz pastosa e não era habilitado para condução de veículos automotores.

A testemunha arrolada pela acusação Valtenir Marques de Oliveira, Policial Militar Rodoviário, ratificou a versão de seu colega de farda.

O acusado, Max Willer Miguel Fernandes Dias, em sede policial, confessou os fatos (fls. 07/08). Em juízo, disse que estava em uma reunião familiar, ocasião em que ingeriu bebidas alcoólicas. Na volta, consumiu drogas. Foi surpreendido pelos policiais na rotatória.

Tem-se assim que o réu confessou os fatos narrados na denúncia.

A confissão foi corroborada pelo depoimento dos policiais, os quais, em juízo, ratificaram o termo de depoimento policial.

Sobre a validade dos depoimentos dos policiais, o Tribunal de Justiça de São Paulo já se pronunciou:

APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA S IMPOSSIBILIDADE Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos e a quantidade de drogas evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu. RECEPÇÃO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO ACOLHIMENTO Provas dos autos suficientes a demonstrar que a apelante conduziu o veículo em questão ciente de sua origem ilícita. Dolo evidenciado Recurso parcialmente provido, somente para reduzir as penas (TJSP Apelação Criminal nº 1503917-04.2017.8.26.0536; Relator(a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Comarca: Praia Grande; Órgão julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 08/04/2020; Data de publicação: 08/04/2020).

Foi realizado teste do etilômetro, quando se apurou que o réu estava com o limite de álcool por litro de sangue acima do limite permitido [0,49 mg/L de álcool, fls. 43].

Ainda, convém destacar que o delito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro é crime de perigo abstrato, não se exigindo prova do risco potencial de dano causado pela conduta do agente que dirige embriagado. Basta, para a configuração do delito, a comprovação de que o agente conduzia veículo automotor,

na via pública, sob a influência de álcool.

Também ficou comprovado que o acusado dirigia veículo automotor, em via pública, sem a permissão para dirigir, gerando perigo de dano.

Desta forma, demonstrada a ocorrência do crime, e comprovada a responsabilidade criminal do réu, a procedência da ação penal é a medida que se impõe.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, firme nas diretrizes do artigo 59, do Código Penal, ressalto que o réu revela maus antecedentes (fls. 44/46). Deste modo, aumento a pena em 1/6, fixando-a em 7 meses de detenção, pagamento de 11 dias-multa, e proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 meses e 10 dias, na forma do artigo 293, da Lei nº 9503/97.

Na segunda fase de aplicação de pena verifico que o acusado é reincidente(fl. 44/46), mas admitiu a prática delitativa, de modo que opero a compensação e mantenho a pena no quantum acima mencionado. Presente, ainda nesta fase, a agravante descrita no artigo 298, inciso III, do CTB, de modo que aumento sua pena em 1/6 e chego a 8 meses e 5 dias de detenção, pagamento de 12 dias-multa e proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 meses e 21 dias.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena.

Fixo como regime inicial de cumprimento de pena o semiaberto, tendo em vista as condenações anteriores, especialmente a reincidência.

Considerando-se as circunstâncias subjetivas desfavoráveis e a reincidência, inviáveis os benefícios dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu MAX WILLER MIGUEL FERNANDES DIAS, qualificado nos autos, à pena de 8 meses e 5 dias de detenção, a ser cumprida em regime SEMIABERTO, bem como ao pagamento de 12 dias-multa, no mínimo legal, além da proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 meses e 21 dias pela prática do crime do art. 306, §1º, I c.c. art. 298, III, do Código de Trânsito Brasileiro.

Custas na forma da lei.

Honorários proporcionais..

P.I.C.

Botucatu, 20 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA